ПРАВОВИЙ БРИФ

ЗАКОНОПРОЄКТ № 15057

Рівний захист дітей з інвалідністю

Потреби дитини не змінюються залежно від того, чи її батько або мати є цивільною особою або вже проходить військову службу.

ПОРІВНЯННЯ НОРМ

ДО ПОЧАТКУ СЛУЖБИ • СТАТТЯ 23

Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Батько або мати, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років, мають окрему підставу для відстрочки. Наявність другого з батьків цю підставу не скасовує.

ПІСЛЯ ПОЧАТКУ СЛУЖБИ • СТАТТЯ 26

Закону «Про військовий обов'язок і військову службу»

Та сама обставина дає право на звільнення лише за відсутності інших осіб, які за законом зобов'язані виховувати дитину. Формальної наявності матері або батька достатньо, щоб заблокувати право.

ДИТИНУ З ІНВАЛІДНІСТЮ ФАКТИЧНО ПРИРІВНЯНО ДО ЗДОРОВОЇ

Якщо вилучити зі статті 26 окремий абзац про дитину з інвалідністю, батько все одно зможе звільнитися за загальною підставою для будь-якої дитини до 18 років - коли другого з батьків юридично немає або встановлено самостійне виховання. Отже, спеціальна норма фактично не дає дитині з інвалідністю додаткового захисту.

ГОЛОВНІ ТЕЗИ

1 ПОТРЕБИ ДИТИНИ

Інвалідність і обсяг щоденного догляду не зникають після мобілізації одного з батьків.

2 ФОРМАЛЬНА ОСОБА ≠ РЕАЛЬНИЙ ДОГЛЯД

Другий з батьків може бути хворим, виснаженим, доглядати інших дітей або фізично не справлятися.

3 НАЙКРАЩІ ІНТЕРЕСИ ДИТИНИ

У всіх рішеннях, які стосуються дітей, першочергова увага має приділятися найкращим інтересам дитини.

4 ПСИХІЧНЕ ТА ФІЗИЧНЕ ВИСНАЖЕННЯ МАТЕРІВ

Матір також має тіло, здоров’я, роботу, дохід, потребу у сні, лікуванні, відпочинку, відновленні, соціальному житті та право не бути доведеною до виснаження.

‘2 000

За оперативними даними Міністерства оборони, приблизно стільки військовослужбовців мають дитину з інвалідністю до 18 років. Це чисельність групи, а не прогноз кількості рапортів чи звільнень.

ПИТАННЯ ЗАКОННОСТІ

Конституція України

Чинна норма породжує серйозні питання
сумісності, які потребують законодавчої оцінки та аналізу пропорційності.

СТАТТІ 3 І 8 • ГІДНІСТЬ І ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

Людина, її життя, здоров'я, гідність і безпека є найвищою соціальною цінністю. Регулювання має бути послідовним і передбачуваним.

Одна й та сама сімейна обставина отримує різний захист до і після початку служби.

СТАТТІ 21 І 24 • РІВНІСТЬ І НЕДИСКРИМІНАЦІЯ

Усі люди рівні у гідності та правах, а громадяни - перед законом. Відмінність у ставленні потребує об'єктивного виправдання.

Діти з однаковим статусом інвалідності отримують різний захист залежно від статусу батька чи матері.

СТАТТЯ 22 • НЕДОПУСТИМІСТЬ ЗВУЖЕННЯ

Під час прийняття нових законів або внесення змін не допускається звуження змісту й обсягу наявних прав і свобод.

Визнана гарантія, пов'язана з вихованням дитини з інвалідністю, після початку служби втрачає самостійне значення.

СТАТТІ 51 І 52 • СІМ'Я, ДИТИНСТВО, РІВНІ ПРАВА

Сім'я, дитинство, материнство й батьківство охороняються державою; діти рівні у своїх правах.

Формальне припущення, що одного дорослого досить для всього догляду, послаблює реальний захист дитини.

64

ПРАВА ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ЗВУЖЕНІ НАВІТЬ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ!

Стаття 64 визначає права і свободи, передбачені, зокрема, статтями 24, 51 і 52, як такі, що не можуть бути обмежені навіть в умовах воєнного стану. Оборонні потреби залишаються критично важливими, але втручання у права дітей з інвалідністю недопустиме!

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ

Спільну резолюцію підготовлено 22 липня 2026 року за участю юристів і правозахисників, фахівців у сфері інвалідності, медицини, реабілітації та соціального захисту, представників громадських і батьківських спільнот. До неї приєдналися 848 фізичних і юридичних осіб, зокрема Національна Асамблея людей з інвалідністю України, яка об'єднує понад 120 організацій, та Мережа батьківських організацій, до якої входить близько 40 організацій. Висновок про несумісність чинної умови з конституційними й міжнародними гарантіями є аргументованою експертною оцінкою, а не остаточним судовим рішенням.

ЗАСТОСОВНІ СТАНДАРТИ

Дитина є носієм прав

Центральне питання - не в тому, чи формально є в родині ще один дорослий. Питання в тому, чи реально забезпечені догляд, розвиток, реабілітація, освіта та сімейне життя дитини.

УКРАЇНСЬКЕ ПРАВО

Закон України «Про охорону дитинства» • стаття 26

Забороняє дискримінацію дітей з інвалідністю та передбачає спеціальні гарантії, спрямовані на повноцінне життя і розвиток, включно з необхідною підтримкою.

Сімейний кодекс України • стаття 150

Мати й батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини; батьки повинні піклуватися про її здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток.

КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО ПРАВА ДИТИНИ

Стаття 2
Захист від дискримінації, зокрема за ознакою статусу батьків.

Стаття 3
Найкращі інтереси дитини мають бути першочерговим міркуванням у всіх діях щодо дітей.

Стаття 23
Дитина з інвалідністю має право на особливе піклування і допомогу, що враховує її стан і становище осіб, відповідальних за догляд.

КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Стаття 5
Рівність, недискримінація та рівний і ефективний правовий захист.

Стаття 7
У всіх діях щодо дітей з інвалідністю найкращі інтереси дитини мають бути першочерговим міркуванням.

Стаття 23
Рівні права у сімейному житті та належна допомога дітям з інвалідністю і їхнім сім'ям.

ЧОМУ ФОРМАЛЬНОЇ НАЯВНОСТІ ДРУГОГО З БАТЬКІВ НЕДОСТАТНЬО?

Наявність іншої юридично відповідальної особи не доводить, що дитина реально отримує цілодобовий догляд, лікування, реабілітацію, абілітацію, освіту, перевезення й емоційну підтримку. Підхід, заснований на правах дитини, має оцінювати реальні потреби та спроможність родини, а не лише формальну структуру сім'ї.